



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE
- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **03** Registro delle Delibere
del **19/01/2024**

OGGETTO

Lavori di sistemazione della scarpata a monte dei corpi di fabbrica siti in Squillace in via Fuori le Porte. Realizzazione gabbionate. Atto di indirizzo per la presa in custodia e stoccaggio provvisorio del materiale inerte di risulta.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore
Dott. Pasquale Muccari

L'anno 2024 del giorno 19 mese di gennaio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Caccia Francesco in audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-il Comune di Squillace ha stipulato apposita Convenzione con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria (ATERP Calabria) nella quale, all'art. 7 – Manutenzione Programmata, l'ATERP si impegna a progettare ed affidare l'esecuzione dei "*Lavori di demolizione muro di sostegno e consolidamento area di pertinenza di n. 10 alloggi in Squillace - Via Fuori le Porte*", mentre questo Ente ha assicurato lo smaltimento prodotto dalla demolizione dello stesso tratto;

-l'ATERP ha proceduto ad appaltare i lavori in oggetto, pertanto bisogna procedere ad assicurare lo smaltimento degli inerti prodotti in seguito alla demolizione;

-questo Comune non è attualmente nelle condizioni economiche di sostenere una spesa presunta di circa € 40.000,00 per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto inerte;

Vista la nota dell'ATERP, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 09/01/2024 al prot. n° 124, con la quale si chiede a questo Comune di voler notificare all'impresa esecutrice ed all'ATERP stessa, quale Stazione Appaltante, apposita liberatoria riguardante la presa in custodia e lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi;

Valutato che il deposito temporaneo è inteso come raggruppamento dei rifiuti inerti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,

Considerato che il deposito temporaneo dev'essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;

Rilevato che la definizione di "*luogo di produzione*" dei rifiuti non può essere interpretata in modo eccessivamente ampia, perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di deposito temporaneo qualificabile come "abuso" del regime derogatorio concesso a quest'ultimo concetto;

Constatato che lo spazio da destinare a deposito temporaneo per lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi, può essere individuata all'interno del perimetro dell'attuale Giardino Botanico proprio a ridosso dell'area oggetto di intervento da parte dell'ATERP;

Evidenziato che il materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi può essere depositato solo temporaneamente per un tempo massimo di 12 mesi, arco temporale in cui l'Amministrazione comunale si adopererà per reperire i fondi adeguati ad eseguire il trasporto e lo smaltimento presso apposito impianto autorizzato di recupero e/o smaltimento;

Ritenuto di dover impartire al Responsabile del Settore Tecnico preciso atto di indirizzo per la presa in custodia e lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi presso un'area individuata all'interno del perimetro dell'attuale Giardino Botanico sito in via Fuori le Porte;

Considerato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, la presente non necessita del parere preventivo di cui all'art. 49 del D.lgs.vo di 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs n° 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di formulare atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale perché, nelle more di reperire i fondi necessari e quantificati presuntamente in circa € 40.000,00 per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto inerte, provveda alla presa in custodia e lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi presso un'area individuata all'interno del perimetro dell'attuale Giardino Botanico sito in via Fuori le Porte;
2. di stabilire fin d'ora che il materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi può essere depositato, presso l'area individuata, solo temporaneamente per un tempo massimo di 12 mesi;
3. di impegnarsi a reperire i fondi necessari e quantificati presuntamente in circa € 40.000,00 per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto inerte presso apposito impianto autorizzato di recupero e/o smaltimento;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinché predisponga con sollecitudine apposita nota liberatoria riguardante la presa in custodia e lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta dalla demolizione del muro di sostegno e di provenienza degli scavi;

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n° 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

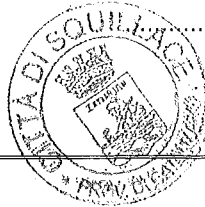


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

